

210331 02

GK/STB/

**L'AN DEUX MILLE SIX,
Le VINGT NEUF MAI**

A SAINT-PRIEST (Rhône), 12, Boulevard François Reymond, au siège de l'Office Notarial, ci-après nommé,

Maître François BARTHELET, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle «Gérard KAEUFLING, François BARTHELET et Pascal BISEAU, Notaires Associés », titulaire d'un Office Notarial à SAINT-PRIEST, 12, boulevard François Reymond.,

A REÇU le présent acte à la requête de :

La Société dénommée **SCI MIONS L'ECHEVIN**, Société Civile au capital de 1.000,00 Euros, dont le siège est à PARIS (75008), 152 Boulevard Haussmann, identifiée au SIREN sous le numéro 451 368 146 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS représentée par M. Jérôme Henriet cogérant de ladite société suivant pouvoir du 10 janvier 2006 dont copie ci-annexée

A L'EFFET d'établir ainsi qu'il suit **LE MODIFICATIF DE L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION** établi par établi suivant acte reçu par Maître BARTHELET, Notaire à SAINT PRIEST, le 14 Mars 2005, dont une copie authentique a été publiée au 3^{ème} Bureau des Hypothèques de LYON, le 1^{er} Avril 2005, Volume 2005 P n°3673, concernant un ensemble immobilier en cours de construction sis à MIONS (Rhône), dénommée **LE CLOS DE L'ECHEVIN**.

EXPOSE

Les présentes s'appliquent à un ensemble immobilier cours de construction, dénommé **LE CLOS DE L'ECHEVIN**, situé à MIONS (RHÔNE) 16 et 18 Rue de la Liberté, 2 – 4 et 6 Rue du 11 Novembre 1918, 18 et 20 Rue du 8 Mai 1945 et devant comprendre à son achèvement :

1°) Six bâtiments dénommés A, B,C, D, E et F, tous élevés sur sous sol à l'exception du bâtiment A, d'un rez de chaussée et de deux étages.

Ledit sous sol comprenant 62 garages boxés auxquels on accède par une rampe d'accès desservant une dalle souterraine commune aux bâtiments B, C, D, E et F

2°) 7 places de parkings à ciel ouvert.

3°) Des espaces verts et notamment un jardin intérieur avec bassin d'agrément se situant au milieu des bâtiments.

Cet ensemble immobilier est cadastré

Section	N°	Lieudit	Surface
AS	149	19 Place de la République	00ha 04a 35ca
AS	150	19 Place de la République	00ha 00a 37ca
AS	151	19 Rue de la Liberté	00ha 08a 62ca
AS	152	Le Bourg	00ha 01a 58ca
AS	153	Le Bourg	00ha 01a 59ca
AS	154	2 Rue du onze Novembre 1918	00ha 01a 50ca
AS	155	Le Bourg	00ha 00a 34ca
AS	156	Le Bourg 4 Rue du onze Novembre 1918	00ha 02a 81ca
AS	157	Le Bourg 4 Rue du onze Novembre 1918	00ha 00a 54ca
AS	158	Le Bourg 4 Rue du onze Novembre 1918	00ha 01a 05ca
AS	159	Le Bourg	00ha 01a 25ca
AS	160	6 Rue du onze Novembre 1918	00ha 00a 73ca
AS	161	Le Bourg 8 Rue du onze Novembre 1918	00ha 11a 42ca
AS	162	Le Bourg	00ha 04a 98ca
AS	308	La Magnanerie	00ha 06a 65ca
AS	317	12 Place de la République	00ha 00a 06ca
AS	318	21 Place de la République	00ha 04a 29ca
Total			00ha 52a 13ca

Ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété – état descriptif de division reçu par Maître BARTHELET, Notaire à SAINT PRIEST, le 14 Mars 2005.

Suivi d'un modificatif reçu par Maître Gérard KAEUFLING, Notaire à SAINT PRIEST en date du 16 mai 2005 dont une copie authentique est en cours de publication au 3^{ème} bureau des hypothèques de LYON.

Aux termes de cet acte, l'ensemble immobilier est divisé en 108 lots numérotés de 1 à 108.

Aux termes de cet acte, il a été convenu ce qui suit, littéralement rapporté:

"Il est ici expressément stipulé que l'acquéreur des lots à usage commerciaux pourra sans demander l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires diviser lesdits lots à usage commerciaux en autant de lots qu'il le souhaite à la seule condition de modifier la répartition des quotes-parts de parties communes et des charges de toute nature afférentes à ces lots et ce sans accroître la quote part de parties communes et des charges des lots non concernés par cette modification."

En conséquence, la société dénommée SCI MIONS L'ECHÉVIN, susnommée, acquéreurs des locaux commerciaux ci après identifiés aux termes d'un acte reçu par Maître François BARTHELET, Notaire soussigné, le 14 mars 2005 publié au 3^{ème} bureau des hypothèques de LYON, le 12 Avril 2005, Volume 2005 P n°3987 et d'un acte rectificatif en date du 16 février 2006 publié audit bureau des hypothèques le 10 mars 2006 volume 2006P numéro 2957 et une attestation rectificative en date du 30 mars 2006 publiée le 3 avril 2006 volume 2006P numéro 3855, est autorisée à modifier ledit ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION,

Identification des lots acquis

Lot numéro sept (7) :

Dans le bâtiment B, au rez de chaussée, un local commercial portant le numéro 702 au plan et d'une superficie de 362,00 m².

Avec les sept cent quatre/dix millièmes (704/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trois cent vingt deux/millièmes (322/1000 èmes) des parties communes particulières.

Lot numéro trente (30) :

Dans le bâtiment C, au rez de chaussée, un local commercial portant le numéro 703 au plan et d'une superficie de 251,10m².

Avec les quatre cent quatre-vingt huit/dix millièmes (488/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trois cent soixante/millièmes (360/1000 èmes) des parties communes particulières au bâtiment.

Lot numéro soixante neuf (69) :

Dans le bâtiment E, au rez de chaussée, un local commercial portant le numéro 705 au plan et d'une superficie de 247,20 m².

Avec les quatre cent quatre-vingt un/dix millièmes (481/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les trois cent treize/millièmes (313/1000 èmes) des parties communes particulières au bâtiment.

CECI EXPOSE, il est passé à la modification de l'état descriptif de division objet des présentes.

MODIFICATIF A L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

La société dénommée SCI MIONS L'ECHEVIN entend modifier les lots numéros **SEPT (7), TRENTE (30) et SOIXANTE-NEUF (69)** afin de les subdiviser en huit lots portant respectivement les numéros **CENT NEUF (109), CENT DIX (110), CENT ONZE (111), CENT DOUZE (112), CENT TREIZE (113), CENT QUATORZE (114), CENT QUINZE (115), CENT SEIZE (116)**.

En conséquence, il est procédé dans l'état descriptif de division reçu par Maître BARTHELET, Notaire à SAINT PRIEST, le 14 Mars 2005.

Suivi d'un modificatif reçu par Maître Gérard KAEUFLING, Notaire à SAINT PRIEST en date du 16 mai 2005 dont une copie authentique est en cours de publication au 3^{ème} bureau des hypothèques de LYON.

-A l'annulation des lots numéros **SEPT (7), TRENTE (30) et SOIXANTE-NEUF (69)** de l'ensemble immobilier sus-désigné ;

- A leur remplacement par les nouveaux lots respectivement numéro **CENT NEUF (109), CENT DIX (110), CENT ONZE (111), CENT DOUZE (112), CENT TREIZE (113), CENT QUATORZE (114), CENT QUINZE (115), CENT SEIZE (116)** désignés de la manière suivante :

Identification des lots nouvellement créés.

Lot numéro cent neuf (109) :

Dans le bâtiment E, au rez de chaussée, un local commercial d'une superficie utile de 177,45 m² au plan.

Avec les trois cent vingt six/dix millièmes (326/10000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les deux cent douze/millièmes (212/1000 èmes) des parties communes particulières au bâtiment.

Lot numéro cent dix (110) :

Dans le bâtiment E, au rez de chaussée, un local commercial d'une superficie utile de 84,23 m².

Avec les cent cinquante cinq/dix millièmes (155/10000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent un/millièmes (101/1000 èmes) des parties communes particulières au bâtiment.

Lot numéro cent onze (111) :

Dans le bâtiment B, au rez de chaussée, un local commercial d'une superficie utile de 148,13 m² au plan.

Avec les deux cent quarante/dix millièmes (240/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent vingt trois/millièmes (123/1000 èmes) des parties communes particulières au bâtiment.

Lot numéro cent douze (112) :

Dans le bâtiment B, au rez de chaussée, un local commercial d'une superficie utile de 241,03 m² au plan.

Avec les trois cent quatre vingt dix sept/dix millièmes (397/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent quatre vingt dix neuf /millièmes (199/1000 èmes) des parties communes particulières au bâtiment.

Lot numéro cent treize (113) :

Dans le bâtiment C, au rez de chaussée, un local commercial d'une superficie utile de 74,18 m² au plan.

Avec les cent trente six/dix millièmes (136/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent /millièmes (100/1000 èmes) des parties communes particulières au bâtiment.

Lot numéro cent quatorze (114) :

Dans le bâtiment C, au rez de chaussée, un local commercial d'une superficie utile de 34,53 m² au plan.

Avec les soixante trois/dix millièmes (63/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les quarante sept/millièmes (47/1000 èmes) des parties communes particulières au bâtiment.

Lot numéro cent quinze (115) :

Dans le bâtiment C, au rez de chaussée, un local commercial d'une superficie utile de 101,75 m² au plan.

Avec les cent quatre vingt sept/dix millièmes (187/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les cent trente huit/millièmes (360/1000 èmes) des parties communes particulières au bâtiment.

Lot numéro cent seize (116) :

Dans le bâtiment C, au rez de chaussée, un local commercial d'une superficie utile de 55,62 m² au plan.

Avec les cent deux/dix millièmes (102/10000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.

Et les soixante quinze/millièmes (75/1000 èmes) des parties communes particulières au bâtiment.

EFFET RELATIF

Acquisition suivant acte reçu Maître François BARTHELET, Notaire soussigné, le 14 mars 2005 dont une copie authentique a été publiée au 3^{ème} bureau des hypothèques de LYON, le 12 Avril 2005, Volume 2005 P n°3987

Acte rectificatif suivant acte reçu par Maître François BARTHELET, Notaire soussigné, avec la participation de Maître CHIROUZE, Notaire à PARIS, en date du 16 février 2006 publié audit bureau des hypothèques le 10 mars 2006 volume 2006P numéro 2957 et une attestation rectificative en date du 30 mars 2006 publiée le 3 avril 2006 volume 2006P numéro 3855

NOUVEL ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

Le nouvel état descriptif est résumé dans le tableau récapitulatif établi ci-après conformément à l'article 71 du décret n° 55-1350 du 14 Octobre 1955, modifié par le décret n° 59-90 du 7 Janvier 1959, pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 Janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière.

N° des lots	Bâti ment	Etage	Nature du lot	Tantièmes généraux	Tantièmes particuliers	Modification
1	A	au rez de chaussée	Un local commercial	488/1000	381/1000	1
2	A	au premier étage	un appartement	134/10000	105/1000	2
3	A	au premier étage	un appartement	97/10000	75/1000	3
4	A	au premier étage	un appartement	141/10000	110/1000	4
5	A	au second étage	un appartement	209/10000	164/1000	5
6	A	au second étage	un appartement	211/10000	165/1000	6
7	B	au rez de chaussée	un local commercial	704/10000	322/1000	Supprimé : création des lots 111 et 112 répartition des tantièmes généraux et particuliers entre les deux nouveaux lots
8	B	au premier étage	un appartement	174/10000	80/1000	8
9	B	au premier étage	un appartement	139/10000	64/1000	9
10	B	au premier étage	un appartement	139/10000	64/1000	10
11	B	au premier étage	un appartement	174/10000	80/1000	11
12	B	au second étage	un appartement	171/10000	79/1000	12
13	B	au second étage	un appartement	137/10000	63/1000	13
14	B	au second	un	137/10000	63/1000	14

	étage	appartement			
	au second étage	un appartement	171/10000	79/1000	15
	au sous sol	un garage boxé	15/10000	7/1000	16
	au sous sol	un garage boxé	15/10000	7/1000	17
	au sous sol	un garage boxé	15/10000	7/1000	18
	au sous sol	un garage boxé	15/10000	7/1000	19
	au sous sol	un garage boxé	23/10000	11/1000	20
	au sous sol	un garage boxé	23/10000	11/1000	21
	au sous sol	un garage boxé	15/10000	7/1000	22
	au sous sol	un garage boxé	15/10000	7/1000	23
	au sous sol	un garage boxé	15/10000	7/1000	24
	au sous sol	un garage boxé	14/10000	6/1000	25
	au sous sol	un garage boxé	14/10000	6/1000	26
	au sous sol	un garage boxé	18/10000	8/1000	27
	au sous sol	un garage boxé	17/10000	8/1000	28
	au sous sol	un garage boxé	14/10000	7/1000	29
	au rez de chaussée	un local commercial	488/10000	360/1000	Supprimé : création des lots 113, 114, 115, 116 répartition des tantièmes généraux et particuliers entre les nouveaux lots
	au premier étage	un appartement	134/10000	98/1000	31
	au premier étage	un appartement	96/10000	71/1000	32
	au premier étage	un appartement	141/10000	103/1000	33
	au second étage	un appartement	164/10000	120/1000	34
	au second étage	un appartement	165/10000	121/1000	35
	au sous sol	un garage boxé	16/10000	12/1000	36
	au sous sol	un garage boxé	16/10000	12/1000	37
	au sous sol	un garage boxé	16/10000	12/1000	38
	au sous sol	un garage boxé	16/10000	12/1000	39
	au sous sol	un garage boxé	16/10000	12/1000	40

41	C	au sous sol	un garage boxé	16/10000	12/1000	41
42	C	au sous sol	un garage boxé	14/10000	11/1000	42
43	C	au sous sol	un garage boxé	14/10000	11/1000	43
44	C	au sous sol	un garage boxé	15/10000	11/1000	44
45	C	au sous sol	un garage boxé	15/10000	11/1000	45
46	C	au sous sol	un garage boxé	15/10000	11/1000	46
47	D	au rez de chaussée	un local commercial	385/10000	175/1000	47
48	D	au rez de chaussée	un local commercial	293/10000	133/1000	48
49	D	au premier étage	un appartement	156/10000	71/1000	49
50	D	au premier étage	un appartement	99/10000	45/1000	50
51	D	au premier étage	un appartement	175/10000	79/1000	51
52	D	au premier étage	un appartement	102/10000	46/1000	52
53	D	au premier étage	un appartement	144/10000	65/1000	53
54	D	au second étage	un appartement	156/10000	71/1000	54
55	D	au second étage	un appartement	101/10000	46/1000	55
56	D	au second étage	un appartement	174/10000	79/1000	56
57	D	au second étage	un appartement	102/10000	46/1000	57
58	D	au second étage	un appartement	144/10000	65/1000	58
59	D	au sous sol	un garage boxé	19/10000	9/1000	59
60	D	au sous sol	un garage boxé	14/10000	6/1000	60
61	D	au sous sol	un garage boxé	14/10000	7/1000	61
62	D	au sous sol	un garage boxé	14/10000	6/1000	62
63	D	au sous sol	un garage boxé	14/10000	7/1000	63
64	D	au sous sol	un garage boxé	21/10000	10/1000	64
65	D	au sous sol	un garage boxé	24/10000	11/1000	65
66	D	au sous sol	un garage boxé	16/10000	7/1000	66

- t	Etage	Nature du lot	Tantièmes généraux	Tantièmes particuliers	Modification
	au sous sol	un garage boxé	14/10000	7/1000	67
	au sous sol	un garage boxé	20/10000	9/1000	68
	au rez de chaussée	un local commercial	481/10000	313/1000	Supprimé: création des lots 109 et 110 répartition des tantièmes généraux et particuliers entre les deux nouveaux lots
	au premier étage	un apparte- men- t	189/10000	123/1000	70
	au premier étage	un apparte- men- t	94/10000	62/1000	71
	au premier étage	un apparte- men- t	141/10000	92/1000	72
	au second étage	un apparte- men- t	223/10000	145/1000	73
	au second étage	un apparte- men- t	223/10000	145/1000	74
	au sous sol	un garage boxé	16/10000	10/1000	75
	au sous sol	un garage boxé	16/10000	10/1000	76
	au sous sol	un garage boxé	16/10000	10/1000	77
	au sous sol	un garage boxé	16/10000	10/1000	78
	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000	79
	au sous sol	un garage boxé	16/10000	10/1000	80
	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000	81
	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000	82
	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000	83
	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000	84
	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000	85
	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000	86

N° des lots	Bâtiment	Etage	Nature du lot	Tantièmes généraux	Tantièmes particuliers	Modification
87	F	au rez de chaussée	un local commercial	375/10000	260/1000	87
88	F	Au rez de chaussée	Un local technique	94/10000	64/1000	88
89	F	au premier étage	un appartement	186/10000	128/1000	89
90	F	au premier étage	un appartement	94/10000	65/1000	90
91	F	au premier étage	un appartement	141/10000	97/1000	91
92	F	au second étage	un appartement	167/10000	115/1000	92
93	F	au second étage	un appartement	166/10000	114/1000	93
94	F	au sous sol	un garage boxé	15/10000	11/1000	94
95	F	au sous sol	un garage boxé	16/10000	11/1000	95
96	F	au sous sol	un garage boxé	15/10000	11/1000	96
97	F	au sous sol	un garage boxé	16/10000	11/1000	97
98	F	au sous sol	un garage boxé	16/10000	11/1000	98
99	F	au sous sol	un garage boxé	16/10000	11/1000	99
100	F	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000	100
101	F	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000	101
102	F	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000	102
103	F	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000	103
104	F	au sous sol	un garage boxé	15/10000	10/1000	104
105	F	au sous sol	un garage boxé	13/10000	9/1000	105
106	F	au sous sol	un garage boxé	14/10000	10/1000	106
107	F	au sous sol	un garage boxé	17/10000	11/1000	107
108	F	au sous sol	un garage boxé	16/10000	11/1000	108
109	E	au rez de chaussée	Un local commercial	326/10000	212/1000	Provient de la division du lot 69
110	E	au rez de chaussée	Un local commercial	155/10000	101/1000	Provient de la division du lot 69
111	B	au rez de chaussée	Un local commercial	240/10000	123/1000	Provient de la division du lot 7

au rez de chaussée	Un local commercial	397/10000	199/1000	Provient de la division du lot 7
au rez de chaussée	Un local commercial	136/10000	100/1000	Provient de la division du lot 30
au rez de chaussée	Un local commercial	63/10000	47/1000	Provient de la division du lot 30
au rez de chaussée	Un local commercial	187/10000	138/1000	Provient de la division du lot 30
au rez de chaussée	Un local commercial	102/10000	75/1000	Provient de la division du lot 30

PUBLICITE FONCIERE

Le présent acte sera publié au 3ème Bureau des Hypothèques de LYON, conformément à la loi du 10 Juillet 1965 et aux dispositions légales relatives à la publicité foncière.

POUVOIRS POUR PUBLICITE FONCIERE

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc habilité et assermenté de la Société Civile Professionnelle dénommée en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.

FRAIS

Les frais des présentes sont supportés par le requérant.

DONT ACTE sur dix pages.

Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.

Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le Notaire soussigné.

Suivent les signatures de Monsieur HENRIET et de Maître BARTHELET
Notaire associé soussigné.